# “11·15”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年四月三十日

# 目 录

一、事故概述 ..... 1
二、事故基本情况 ..... 2
（一）事故单位基本情况 ..... 2
（二）伤者基本情况 ..... 2
（三）现场勘验情况 ..... 2
（四）涉事混凝土泵车情况 ..... 4
（五）涉事地块、建筑物的基本情况 ..... 5
（六）施工基本情况 ..... 6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 7
三、事故发生经过及原因 ..... 7
（一）事故发生经过 ..... 7
（二）事故直接原因 ..... 8
（三）事故间接原因 ..... 8
四、事故应急情况及善后处理 ..... 9
（一）事故救援过程 ..... 9
（二）事故后续处理情况 ..... 9
（三）应急处置评估结论 ..... 9
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 ..... 9
六、涉事建筑物处理意见 ..... 11
七、其他处理意见 ..... 11
八、事故教训和防范措施 ..... 11

2024年11月15日10时50分许，位于佛山市南海区西樵镇华夏村委会上塘寮村2号施工工地内，工人在建筑物第三层楼面进行混凝土浇筑时，泵车末端软管甩管导致两名工人余某德（男，65岁，四川人）、刘某明（男，55岁，四川人）被砸中，刘某明被甩开摔倒在楼面上，余某德被砸中后坠落至第一层地面受伤，两人被送往医院抢救治疗。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了西樵陶某光工地“11·15”一般物体打击事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、西樵镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

**一、事故概述**

（一）事故名称：西樵陶某光工地“11·15”一般物体打击事故。

（二）事故发生时间：2024年11月15日10时50分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区西樵镇华夏村委会上塘寮村2号施工工地内。

（四）事故单位：陶某光、区某华。

（五）事故伤亡人数：2 人受伤。

（六）事故性质：经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，确定余某德为重伤，经调查认定，本起事故是一起因工人违规操作导致被泵车软管砸中坠落地面受伤造成的一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.陶某光，男，汉族，1972 年 5 月 7 日出生，住址：广东省佛山市南海区******。陶某光是涉事建筑物建设者。

2.区某华，男，汉族，1981 年 6 月 26 日出生，住址：广东省佛山市南海区******。区某华是涉事泵车车主。

（二）伤者基本情况

伤者余某德，男，汉族，1960 年 8 月 11 日出生，住址：四川省武胜县******。

伤者刘某明，男，汉族，1970 年 9 月 28 日出生，住址：四川省武胜县******。

经查，伤者余某德、刘某明是陶某光聘请的施工工人。

（三）现场勘验情况

事故发生位置为佛山市南海区西樵镇华夏村委会上塘寮村

的一在建建筑物，建筑物是长方形的钢框架结构，已建成三层框架，高 11.5 米。两名伤者工作区域位于第三层楼面的西北处，距离地面高 7.8 米。在第三层楼面西北处的临边一侧有一破损的竹竿防护栏，护栏高 0.8 米，护栏缺口长 3.5 米。伤者余某德坠落地面位置距离建筑物北面 1 米，距建筑物西面 2.8 米。现场情况图如下:






（四）涉事混凝土泵车情况

涉事混凝土泵车车牌号：粤 E12877，车辆类型：重型非载货专项作业车，车辆所有人：区某华，品牌型号：三一牌 SY5313THB，车辆出厂日期：2010 年 5 月 18 日，登记日期：2010 年 6 月 2 日。该混凝土泵车为区某华二手购置，转让登记日期：2023 年 12 月 25 日，无相关操作手册。

经查，自涉事车辆及其上装整体自首次交付登记使用之日起，涉事车辆上装整体使用时间逾 14 年，已超过推荐报废期限[1]。

[1] 《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）第 6.6 条：整机交付满 12 年，或累计泵送 8000h 或累计泵送混凝土 500000m³，先到为准，泵车上装整体报废。

经查，2024 年 11 月 14 日，陶某光委托陶某南通过佛山市南海建源混凝土有限公司（以下简称“建源公司”）联系区某华安排泵车到涉事位置进行混凝土浇筑作业。2024 年 11 月 15 日，区某华安排泵车司机李某祥、操作员赵某超二人前往现场操作泵车。涉事工地因事故未完工，区某华尚未收取泵车费用 1000 元，根据行业习惯和双方约定，如果施工完成，泵车费用由陶某光直接支付给泵车车主区某华。

（五）涉事地块、建筑物的基本情况

1.涉事地块为南海区西樵镇华夏村第八股份经济合作社所有，约 159.77 平方米，其中建设用地 123.22 平方米，耕地 36.55 平方米。2021 年 7 月，陶某光未办理规划和建设相关的报批报建手续，也未办理《南海区农村居民自建住宅施工报备申请表》或《农村村民用地建房施工报备审核意见表》，在涉事地块上建设建筑物。

2022 年 12 月，西樵镇政府对陶某光未经批准或采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的行为进行立案调查，此时建筑物已建好钢框架结构并将混凝土浇筑至第二层楼面，随后陶某光暂停施工。

2.2023 年 3 月 2 日，西樵镇人民政府作出【2022】（南）樵综执城建罚罚字 20015 号行政处罚决定书，对陶某光作出罚款 2329.8 元，责令退还非法占用的 159.77 平方米的土地，没收非法占用耕地地上建筑物及其他设施的行政处罚决定。结合西樵镇人民政府提供的资料，2023 年 3 月 14 日，陶某光已缴纳罚款，非法占用土地已退还给西樵镇华夏村第八股份经济合作社，同时西樵镇人

民政府已没收非法占用耕地地上建筑物及其他设施。

3.经陶某光自述，涉事建筑物建好后用作工厂仓库。

（六）施工基本情况

1.经查，2024年11月13日，陶某光再次对未办理规划和建设相关的报批报建手续的涉事建筑物三、四层楼面进行浇筑作业施工，并委托刘某华和陶某南负责管理。次日，陶某光委托陶某南聘请了阳某学、刘某明、陈某全、阳某雄以及余某德五名混凝土浇筑施工工人，同时联系建源公司提供混凝土，并由建源公司帮忙联系区某华提供泵车。

2.经查，涉事建筑物外围无设置排栅，第三、四层临边设置了高0.8米的竹竿防护栏。

3.经查，事发时，施工现场已泵送完前4台搅拌车的混凝土，准备泵送第5台搅拌车的混凝土，结合建源公司提供的《送货单》和现场人员陈述，因第4台混凝土搅拌车卸料完成与第5台混凝土搅拌车到达和卸料的时间相隔十余分钟，事发前泵车暂停泵送混凝土一段时间。

4.经查，事发前第四层楼面已浇筑完成，事发时作业人员正在进行第三层楼面浇筑混凝土作业。作业时，由于泵车臂架无法直接伸进楼面，故泵车操作员赵某超将泵车臂架末端控制在建筑物第三层的西北面楼面外，泵车臂架末端连接软管，再由阳某学、刘某明、余某德三人将长约3米的末端软管从楼面外拉进楼面进行浇筑。以软管出口为基准，三名工人呈直线站位，阳某学在三人最

前端，将软管放在大腿上用手环抱，刘某明在中间，用左肩和手托着软管，余某德在最后，双手高举托着软管。第三层楼面距地面高7.8米，结合现场作业环境可推测手托软管的三人属于临边作业。陈某全在三楼楼面负责将流出的混凝土摊开抹平，阳某雄在泵车后面负责放料，泵车操作员赵某超在三楼楼面通过使用无线遥控器控制臂架的上升、旋转以及操作泵送混凝土。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成2人受伤，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，确定余某德为重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，暂无法核定事故直接经济损失。

## 三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2024年11月15日10时50分许，位于佛山市南海区西樵镇华夏村委会上塘寮村2号建筑物的第三层楼面，现场作业人员正在进行混凝土浇筑作业。第5台混凝土搅拌车到达后，泵送重新开始进行，操作员赵某超使用遥控器操作泵送，在泵车臂架末端软管尚未流出混凝土时，末端软管突然出现甩管，阳某学被甩开，刘某明被甩开摔倒在第三层楼面上，而余某德被甩出第三层楼面并坠落至地面，随后刘某明、余某德均被送往医院救治。

经确诊，刘某明为肋骨和胸部挫伤等症状；余某德为腰3、腰

5 椎体爆裂性骨折并椎管狭窄，创伤性休克，失血性休克，双侧股骨粗隆间骨折，左侧髂骨、左侧耻骨下支，左侧第 7-9 肋骨骨折等症状，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.人的不安全行为

阳某学、刘某明、余某德三名工人安全意识淡薄，在泵送的混凝土尚未顺利流出末端软管时处在危险区域内，用手托着末端软管，未与布料臂和末端软管保持距离，是本起事故发生的直接原因之一。

泵车操作员赵某超在工人用手托着末端软管，还处在危险区域内时，操作启动泵送混凝土，是本起事故发生的直接原因之一。

2.物的不安全状态

涉事建筑物第三层楼面临边防护措施不足，简易安全防护栏不符合有关安全标准，导致余某德坠落至地面受伤，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

1.陶某光作为涉事建筑物建设者，施工现场安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训，未督促现场工人严格执行有关安全操作规程[2]，未有效设置临边防护措施，设置的安全防护栏不符合有关安全标准[3]，未及时发现并消除工人在危险区域

[2] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757-2021)第 11.16 条 当泵送刚开始进行且混凝土尚未顺利流出末端软管时,或布料臂上的输送管发生堵塞时,所有人员应与布料臂和末端软管保持距离,不得处于危险区域内。危险区域为以布料臂末端为中心、以末端软管长度为半径所覆盖的区域。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》第 4.1.1 条：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。《建筑施工高处作业安全技术规范》第 4.3.1 条：临边

内作业等安全隐患，隐患排查不到位，是本起事故发生的间接原因之一。

2.区某华作为涉事泵车所有人，未有效落实安全生产教育和培训，未督促泵车操作员严格执行有关安全操作规程，是本起事故发生的间接原因之一。

## 四、事故应急情况及善后处理

### （一）事故救援过程

事故发生后，现场作业人员拨打120，由120救护车将刘某明、余某德送往佛山市南海区第四人民医院救治，随后应急管理部门工作人员到场处置。

### （二）事故后续处理情况

刘某明在佛山市南海区第四人民医院救治后出院。余某德在佛山市南海区第四人民医院救治后，先后转至佛山市中医院、佛山市第五人民医院康复治疗，目前已出院。

### （三）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇人民政府启动应急预案，积极做好调解工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

## 五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

（一）阳某学、刘某明、余某德三名工人安全意识淡薄，在泵送的混凝土尚未顺利流出末端软管时处在危险区域内，用手托

---

作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：1 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为 1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置；2 当防护栏杆高度大于 1.2m 时，应增设横杆，横杆间距不应大于 600mm; 3 防护栏杆立杆间距不应大于 2m; 4 挡脚板高度不应小于 180mm。

着末端软管，未与布料臂和末端软管保持距离，导致事故发生，应给予批评教育，但鉴于工人已因事故受到伤害，建议不追究其事故责任。

（二）泵车操作员在工人用手托着末端软管，还处在危险区域内时，操作启动泵送混凝土，导致事故发生，建议由泵车车主区某华给予泵车操作员赵某超批评教育。

（三）陶某光作为涉事建筑物建设者，施工现场安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训，未督促现场工人严格执行有关安全操作规程，未有效设置临边防护措施，设置的安全防护栏不符合有关安全标准，未及时发现并消除工人在危险区域内作业等安全隐患，隐患排查不到位，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]、第四十四条第一款[6]的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。对本起事故造成人员受伤、他人财产损失的后果，仍应依法承担相应的赔偿责任。

（四）区某华作为涉事泵车所有人，未有效落实安全生产教育和培训，未督促泵车操作员严格执行有关安全操作规程，对事

4《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。对本起事故造成人员受伤、他人财产损失的后果，仍应依法承担相应的赔偿责任。

## 六、涉事建筑物处理意见

涉事建筑物在未办理规划和建设相关的报批报建手续，也未办理《南海区农村居民自建住宅施工报备申请表》或《农村村民用地建房施工报备审核意见表》的情况下，建设者陶某光擅自聘请工人进行施工。虽然西樵镇人民政府已对陶某光非法占用土地的行为进行行政处罚，并对非法占用耕地地上建筑物及其他设施进行没收，但对违法建筑监管不力，在事故发生时，建设者陶某光依然对涉事建筑物进行施工，建议西樵镇人民政府加强对涉事建筑物的监管，并根据《佛山市违法建设查处办法》的相关规定进行处理。

## 七、其他处理意见

建源公司作为涉事项目混凝土售卖者，未审核购买者的建设项目是否办理建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证，即向涉事项目购买者销售混凝土，涉嫌违反《佛山市违法建设查处办法》第十七条第一款第（三）项[7]的规定，建议将涉案线索移交区城市管理和综合执法局进行处理。

## 八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分建设者及相关施工作业人员安

[7] 《佛山市违法建设查处办法》第十七条第一款第（三）项：相关单位和生产经营企业应当履行下列职责：（三）预拌混凝土生产企业不得向没有建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证的建设项目出售预拌混凝土。

全生产意识薄弱，安全生产风险防范意识不强，对于使用泵车泵送混凝土的危险性认识不足，对现场施工人员安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训，未督促现场工人严格执行有关安全技术规范，未及时发现并消除事故隐患。

为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施:

（一）陶某光、区某华要切实吸取本起事故的深刻教训，进一步落实建设施工安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，对施工人员进行安全培训，确保作业人员具备必要的安全生产知识和技能，加强施工设施设备的现场作业安全检查，督促作业人员严格按照有关安全技术规范进行施工作业，切实消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）区城市管理和综合执法部门要进一步加强对违法用地违法建设监督管理，加大执法监管查处力度，组织开展专项检查，依法查处违法建设行为，确保实现对违法建设及时发现、及时控制、及时拆除。

（三）西樵镇人民政府要组织行业主管部门加大违法用地违法建设查处力度，加强源头监管，严控违法违规建设行为，针对难点问题研究处理和整改措施，及时跟进落实查处和整改闭环工作；开展同类工程安全生产专项检查，督促相关单位和个人严格履行安全生产主体责任，开展建筑施工机械与设备的事故案例警示宣传，引导辖区居民依法依规办理有关施工报备手续，完善施

工现场安全防护措施，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。